

1500231-21.2022.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Emerson Sumariva Júnior

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/06/2022

... policiais militares, informalmente, confessou o tráfico, com minúcias.

A testemunha de defesa Paulo Sérgio Lins de Sousa informou que trabalha com propaganda, conhecendo o réu há dois anos, sendo vizinho; teceu boas considerações a seu respeito.

Na fase policial, o réu negou o tráfico, dizendo ser traficante; em juízo, sob o crivo do contraditório, negou o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

3ª Vara Criminal

Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba-SP - cep 16015-925

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500231-21.2022.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500231-21.2022.8.26.0603

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2035387/2022 - CPJ ARAÇATUBA PLANTÃO, 22875218 - CPJ

ARAÇATUBA PLANTÃO, 2035387 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10

Autor:

Justiça Pública

Réu:

YAGO SILVA FARIA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Emerson Sumariva Júnior

Processo nº: 1500231-21.2022

Vistos.

YAGO SILVA FARIA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 porque, no dia 7 de fevereiro de 2022, por volta das 16h30, na rua Joseph Smith Júnior, 735-fundos, trazia consigo, para traficar, 19,54 g de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, sendo substâncias entorpecentes determinantes de dependência física e psíquica; também tinha R\$ 1.010,00 em notas diversas.

Notificado, o réu apresentou defesa preliminar. Denúncia recebida, o processo teve

regular tramitação.

As partes apresentaram suas alegações finais. Sustentando haver prova dos fatos imputados, o Promotor de Justiça pediu a condenação do réu, nos termos da denúncia. O culto Defensor requereu a improcedência da ação por falta de provas; como defesa indireta, alegou inviolabilidade do imóvel.

É o relatório.

Fundamento e decido.

"Ab initio", a defesa indireta arguida pelo réu se confunde com o mérito, pois coloca em dúvida a atuação policial, matéria que será analisada a partir de agora, no mérito.

A ação penal é procedente.

Com efeito, a prova produzida sob o crivo do contraditório autoriza a condenação do réu.

Os policiais militares Rubens Eduardo dos Santos e Márcio José de Souza Ferreira, de forma uníssona, incriminaram o réu; após receberem informes de que havia tráfico de drogas no endereço mencionado na peça acusatória, foram até o local e avistaram o réu defronte ao imóvel, tendo com ele grande quantidade de dinheiro e um saco plástico transparente; no saco plástico encontraram 18 porções de cocaína em micro tubos plásticos de cor laranja, prontos para a mercancia; em dinheiro, notas diversas, encontraram com o réu R\$ 1.010,00; os policiais foram bem minuciosos nos depoimentos.

Para os policiais militares, informalmente, confessou o tráfico, com minúcias.

A testemunha de defesa Paulo Sérgio Lins de Sousa informou que trabalha com propaganda, conhecendo o réu há dois anos, sendo vizinho; teceu boas considerações a seu respeito.

Na fase policial, o réu negou o tráfico, dizendo ser traficante; em juízo, sob o crivo do contraditório, negou o tráfico, negando a propriedade; que o dinheiro era fruto de seu trabalho; que estava junto com os moradores da casa fumando maconha quando os policiais chegaram.

As circunstâncias da apreensão, a expressiva quantidade de entorpecente apreendida, além do dinheiro, não deixam dúvidas de que os fatos ocorreram como foram relatados na denúncia.

Insta mencionar que os policiais adentraram no local de forma legal, obedecendo aos ditames da lei, não havendo falar em nulidade.

Ademais, não há nada nos autos que possa colocar em dúvida a palavra dos policiais ou que possa indicar que eles desejam incriminar o réu injustamente. Nesse sentido:

PROVA - Testemunha - Palavra de policial - Credibilidade - Ausência de qualquer razão concreta para duvidar das incriminações lançadas contra os réus pelo agente público - Relatos que encontram total apoio na robusta prova documental carreada aos autos que reforçam o convencimento acerca da autoria atribuída aos acusados - Entendimento - Preliminares rejeitadas e recursos improvidos. (Apelação n. 990.09.260677-8 - São Paulo - 8ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Roberto Mário Mortari - 16/12/2010 - 15710 - Unânime)

PROVA - Testemunha - Policial - Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas - O depoimento de policiais é tão válido como qualquer outro testemunho - A circunstância de ser policial a testemunha, não afeta, positiva ou negativamente, o valor probante de sua palavra - Precedentes do Supremo Tribunal Federal - Recurso da defesa, improvido neste aspecto. (Apelação n. 990.10.245941-1 - São Paulo - 9ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Francisco José Galvão Bruno - 09/12/2010 - 5418 - Unânime)

Não havendo dúvidas sobre a autoria, a materialidade do delito está bem comprovada pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo de exame químico-toxicológico, tudo anexado aos autos.

Passo à dosagem da pena, atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/06. O réu é primário; assim, merece pena base no mínimo legal, em cinco

(5) anos de reclusão e pagamento de quinhentos (500) dias-multa, no valor unitário mínimo. Sendo primário e não havendo notícia de que faça parte de organização criminosa, aplico o disposto no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas, diminuindo a pena em metade, fixando-a em dois (2) anos e seis (6) meses de reclusão e pagamento de duzentos e cinquenta (250) dias-multa, no valor unitário mínimo. Torno a pena definitiva, ante a ausência de outras causas ou circunstâncias modificadoras.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o réu YAGO SILVA FARIA, qualificado nos autos, à pena de dois (2) anos e seis (6) meses de reclusão e pagamento de duzentos e cinquenta (250) dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso no artigo 33 e parágrafo 4º, da Lei 11.343/06 devendo, após o trânsito em julgado, ter seu nome lançado no rol dos culpados.

Diante da decisão e determinação contida no HC 596603-SP do Superior Tribunal de Justiça, Relator Ministro Rogério Schietti Cruz, fixo o regime aberto para o cumprimento da pena. Após o trânsito em julgado, expeça-se o mandado de prisão, constando que o regime de cumprimento da pena é o aberto.

Decreto o perdimento do dinheiro apreendido nos autos.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Araçatuba, 20 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA